

1500846-77.2020.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... foi demonstrado que o réu se dedica ao tráfico de drogas, bem como não foi provado que ele integra organização criminosa.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

Sendo o caso de condenação, passo a dosar a pena.

IV.1 - 1ª fase

A natureza e a quantidade da substância não se afastam do padrão em crimes de tráfico de entorpecentes. A conduta social e a personalidade são ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1500846-77.2020.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500846-77.2020.8.26.0248

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO LUAN CORREA PROCOPIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

TIPO PENAL: art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta do incluso inquérito policial, que no dia 30 de abril de 2020, por volta das 3h00, na Rua Irineu Rocha Ribeiro, n. 331, Jardim Morada do Sol, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, BRUNO LUAN CORREA PROCÓPIO, qualificado a fls. 13, 03, trazia consigo 23 invólucros contendo aproximadamente 22 gramas de cocaína, e 6

invólucros plásticos contendo aproximadamente 5 gramas de "maconha", drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (Laudo de constatação preliminar a fls. 10/12). Segundo se apurou, guardas municipais que realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos se depararam com o denunciando, o qual, ao notar a aproximação da viatura, atirou ao solo uma sacola plástica. Diante da atitude suspeita, os guardas realizaram abordagem. Em revista pessoal, encontraram a quantia de R\$ 70,00 no bolso das calças de BRUNO. Ao inspecionarem a sacola dispensada, encontraram em seu interior as porções de droga supramencionadas. Questionado acerca dos entorpecentes, BRUNO admitiu que estava comercializando drogas no local desde as 23h30 da noite anterior, que as drogas encontradas consigo eram destinadas à venda e que a quantia encontrada em seu poder era proveniente deste comércio. A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, sua forma de acondicionamento e demais circunstâncias dos fatos não deixam dúvidas de que eram destinadas à prática do tráfico pelo denunciado."

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

Denúncia recebida. Audiência de instrução realizada, com prova oral e interrogatório.

II.1) Alegações finais do Ministério Público

O Ministério Público afirma que há provas suficientes para a condenação nos termos da denúncia. Quanto à pena, requereu a aplicação da causa de diminuição, com regime inicial aberto e substituição da pena privativa por pena restritiva.

II.2) Alegações finais da Defesa

A Defesa requereu a aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade.

III) FUNDAMENTAÇÃO

III.1 Prova pericial

O laudo de exame toxicológico está a fls. 109/111.

III.2 Prova oral

No interrogatório, o acusado BRUNO LUAN CORREA PROCOPIO disse que o entorpecente ilícito efetivamente se destinava ao comércio, esclarecendo que o dinheiro apreendido era decorrente de tráfico. Trabalha registrado na empresa NORK, faz curso no SENAI e acabou de financiar um apartamento.

As testemunhas Edison Donizete da Silva e Rafael Conrado Macedo disseram que viram o acusado fazer um movimento estranho e imediatamente jogar algo em uma lixeira.

Ele foi detido e estava na posse de R\$ 70,00. Na lixeira foi encontrado o entorpecente apreendido nos autos.

III.3 Exame da prova

Houve confissão, nos termos do interrogatório.

Os guardas civis esclareceram a atividade do acusado, narrando que ele dispensou o entorpecente em uma lixeira.

Além disso, havia dinheiro com o acusado.

Portanto, a confissão veio confirmada por outros elementos de prova.

Assim, a responsabilidade criminal do acusado ficou provada para além de qualquer dúvida razoável.

Não foi demonstrado que o réu se dedica ao tráfico de drogas, bem como não foi provado que ele integra organização criminosa.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

Sendo o caso de condenação, passo a dosar a pena.

IV.1 - 1ª fase

A natureza e a quantidade da substância não se afastam do padrão em crimes de tráfico de entorpecentes. A conduta social e a personalidade são extremamente positivas. A culpabilidade não vai além do comum em crimes de tal natureza. O réu não possui maus antecedentes. O motivo é aquele inerente ao comércio em geral. As consequências são aquelas comuns aos crimes de tal natureza.

Assim, observadas as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06, a pena-base deve ser aplicada em seu patamar mínimo, sendo fixada em 05 anos reclusão, mais 500 dias-multa.

IV.2 - 2ª fase

Não há agravantes. A Súmula 231 do STJ impede a aplicação das atenuantes. Não há

modificação da pena.

IV.3 - 3ª fase

Tendo em vista que o STF decidiu que o tráfico privilegiado não é crime hediondo (HC 118533, j. em 23/6/2016), incide a causa de diminuição do §4º. do art. 33 da Lei de Tóxicos, na proporção máxima, pois o réu é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa, de forma que a pena passa a um ano e oito meses reclusão, mais 166 dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, pois o réu não tem capacidade financeira.

Não se tratando de crime hediondo, tendo em vista o montante da pena, o regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do art. 33, §2º., "c", do Código Penal.

IV.4 – Regime de cumprimento

O regime inicial de cumprimento será o aberto.

V) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONDENO BRUNO LUAN CORREA PROCOPIO à pena de um ano e oito meses reclusão, mais 166 dias-multa, em regime inicial aberto, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006.

Substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, além de multa, que fixo em dez dias, com valor no mínimo legal. Detalhes pelo Juízo da Execução.

Apelo em liberdade.

Caso ainda não se tenha cumprido, atenda-se ao disposto no art. 50, §3º., da Lei nº 11.343/2006, preservando-se uma fração para eventual contraprova. Oficie-se.

Declaro o perdimento dos valores monetários apreendidos nestes autos, em favor da UNIÃO. Após o trânsito em julgado, sem novo despacho, depositem-se os valores monetários na conta do FUNAD, bem como oficie-se à SENAD, comunicando a relação dos bens e valores apreendidos, declarados perdidos em favor da União, indicando a entidade ou órgão responsável pelo depósito.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o(s) Defensor(es). Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 28 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA